

《法国民法典》的司法实践与国家治理

摘要：《法国民法典》作为近代资本主义法律体系的里程碑之作，其本质是一部以“人的解放”为核心，旨在破除封建桎梏、巩固新生共和的革命性法典。文章以 19 世纪法国社会历史发展的大趋势为参照，借助国家制度和公共秩序两个核心视角，通过论述贴合民生的司法实践，完成对法典的社会性认识。在国家制度层面，法典以明确条款勾勒制度框架，广泛覆盖身份、财产、责任、司法等关键领域，串联法理论与社会现实。在公共秩序层面，法典依托文艺交流、商贸环境与公共服务的发展经验，实现了从保障个人自由到工业时代权利保障与风险防控、再到现代社会公共服务与集体责任的价值演进，反映其在社会变迁中螺旋上升的发展状况。

关键词：《法国民法典》；司法实践；国家治理

19 世纪是法国从农业社会迈向工业文明的转型节点，也是法国社会大变革的世纪，1804 年《法国民法典》（以下简称为《民法典》）成为连接革命理想与社会现实的重要桥梁。作为首部以资本主义经济制度为根基的近代民法典，《民法典》终结了法国此前“南北法域分立、法律体系驳杂”的混乱状态，将启蒙运动所倡导的平等自由理念转化为具体的司法实践。

横贯史学与法学两大领域，当前学界对《法国民法典》的研究已形成较为成熟系统的学术体系，为后续研究奠定了坚实基础。从宏观视角出发，学者多关注法典与启蒙思想的内在关联。万琪^[1]在研究中着重阐释了法典中人的解放价值，系统梳理了其对自由、平等观念的法律固化与社会层面的贯彻路径，凸显了法典的思想启蒙意义。

在法学编纂与条文解析层面，研究聚焦于法典的编纂制式、法学源流及规范逻辑。何勤华、李琴^[2]、叶秋华^[3]等学者精准勾勒出法典对罗马法在法典化传统、体例结构、核心原则及立法思想上对罗马法的继承；司法实践与制度演变维度的研究，主要侧重探讨法典对社会现实的适应性与历史流变。耿林^[4]明确提出，法典的发展主要沿解释方法转变、判例补充与条文修订三大方向展开，通过多元路径的修订与调适，实现了与时代变迁的动态适配。岳纯之^[5]则从法律社会史、法

^[1] 万琪：《〈法国民法典〉与社会文明和制度文明》，《金陵法律评论》2011 年版第 2 期，32-44 页。

^[2] 何勤华，李琴：《罗马法复兴对〈法国民法典〉之诞生与演进的影响》，《学术界》2019 年版第 11 期，159-170 页。

^[3] 叶秋华：《西方民法史上的“骄子”——论〈法国民法典〉承上启下的历史地位》，《法学家》2004 年版第 2 期，22-30 页。

^[4] 耿林：《论法国民法典的演变与发展》，《比较法研究》2016 年版第 4 期，183-195 页。

^[5] 岳纯之：《继承与创新：法国民法典解析》，《南开学报》2003 年第 1 期，115-124 页。

律思想史及法律技术等多重视角，系统阐释了法典在制度设计上的继承性，同时结合核心原则与具体条文的变化，剖析了其创新性突破。

史学界对《民法典》的研究则更侧重于挖掘法典产生的社会历史背景、发展历程与历史影响等等。谢怀栻^[1]、张芳霞^[2]、张士昌^[3]等学者的各论著，全面涵盖了拿破仑个人的推动作用、法典诞生的历史必然性及其域外传播对欧洲各国法律体系的深远影响等核心议题，并在此基础上探析了法典对当代法律发展的重要借鉴意义。

总体而言，研究《法国民法典》的学者多为法学学者，重点在于对法律文本的解读，而史学学者更多关注的是法典的开创性和域外影响力。然而有关 19 世纪法国社会文化与《法国民法典》互相作用的研究较少，缺乏对法律文本与社会文化互动机制的深入剖析，且部分研究存在法学与史学路径割裂的问题。本文试图突破从单纯法学路径解读法律条文，或从单一史学路径关注法典社会背景及域外传播，力图从政府对民法典的具体落实出发，透过法律与社会的互动，更为深入地认识法典对近代法国历史深刻的变革与推动作用。

一、《法国民法典》司法实践的基本原则

法典的内核在于法理，然而想要最大程度的发挥法理的威力需要司法实践，而司法实践也是法律文本接触社会现实的主要途径。司法实践可以是典型判例，也可以是法院的建立，甚至可以是律师的多样解释与辩护，它的关键在于平衡法律的稳定必要性与变化必要性，以此来适应无法也不能穷尽的、变幻莫测的社会。

^[4]在 19 世纪的法国，法典的司法实践既遵循了注释法学派的理念，又延续了历史传承的务实精神，更通过持续革新形成了独特的发展路径。

首先，《民法典》的司法实践并非割裂历史的革命性创造，实际上是延续了旧制度司法制度与实践的部分合理。法学学者的研究普遍认为，《民法典》在法典化传统、体例结构、法律原则、立法思想与特点等四个主要方面继承了罗马法，而罗马法就是在 11 世纪末至 12 世纪西欧城市复兴与商品经济复苏的土壤上编纂

^[1]谢怀栻：《大陆法国家民法典研究》，《私法》2001 年版第 1 期，1-66 页。

^[2]张芳霞：《法律文化之软实力——〈拿破仑法典〉的域外传播及其影响》，《社会科学论坛》2017 年第 9 期，132-139 页。

^[3]张士昌：《〈拿破仑法典〉与近代欧洲一体化进程》，《安徽师范大学学报》2003 年第 2 期。

^[4][美]罗斯科·庞德：《法律史解释》，邓正来译，北京：商务印书馆，2016 年，第 4 页。

而成的，具有长期的社会基础。这种务实精神使《民法典》的条款广泛适配农业、手工业和商业等行业的需求。^[1]而在体例上，法典起草者重要参照了罗马安东尼王朝《法学阶梯》的人法、物法、诉讼法三分法，在沿用其核心框架的基础上进行调整：三编之前设总则，点明法典宗旨；诉讼法独立门户，分清程序法与实体法；拆分物法中的物权法、继承法和债权法，适应现实需要。

其次，十九世纪初期注释法学派的兴起为《民法典》的司法实践奠定了基础。自1212年菲利普·奥古斯特设立巴黎高等法院（Parlement de Paris），后续图卢兹、波尔多等地高等法院相继建立，王室司法体系逐步走向统一，法院被打造为法典“话事人”，间接导致了19世纪初期注释法学派的兴起。注释法学派逐条评注法典条文，将抽象原则转化为具体裁判准则，为法官判罚提供具体的支持与指引。^[2]例如，在处理财产权纠纷时，法官依据法典第544条及注释法学派解读，打击侵占财产行为，致力于维护资本主义初期私人财产安全，让“私有财产神圣不可侵犯”理念深入人心。民众则在纠纷解决中感知法典的权威公正，逐步强化对法律、司法机关和民族国家的认同。同时，为整治封建司法滥用的乱象，第4条“法官不得借口无法律拒绝审判”与第5条“禁止法官确立一般规则”^[3]规范司法权责，契合当时追求平等、反对特权的文化思潮。

第三，法典条款并非僵化教条，立法者为法条在具体实践过程中所进行的适应性更改预留了空间，因此也赋予了司法实践以一定的弹性，进而使得司法实践得以形成对法典的反馈。^[4]以第544条财产权定义为例，其内涵与适用范围通过司法解释持续拓展。19世纪初期聚焦农业社会，保护土地等不动产；工业革命后聚焦工业社会，机器设备、知识产权等新型财产被纳入保护范畴。^[5]19世纪末，以惹尼（Geny）为代表的自由科学研究学派兴起，彻底打破了“法典完整性神话”，他们合法化法官的创造性权力，支持对法律的演进式解释，填补法律空白。如：在工业革命下的工厂雇佣纠纷中，传统契约自由原则难以平衡劳资利益，法官通过司法解释重新诠释该原则，考虑劳动者弱势地位，为后续劳动立法奠定基础。

^[1] 叶秋华：《西方民法史上的“骄子”——论〈法国民法典〉承上启下的历史地位》，《法学家》2004年版第2期，22-30页。

^[2] 耿林：《论法国民法典的演变与发展》，《比较法研究》2016年版第4期，183-195页。

^[3] 李浩培、吴传颐、孙鸣岗译：《拿破仑法典》，北京：商务印书馆，1979年。

^[4] [法]狄骥：《〈拿破仑法典〉以来私法的普通变迁》，徐砥平译，北京：中国政法大学出版社，2003年，第107页。

^[5] 耿林：《论法国民法典的演变与发展》，《比较法研究》2016年版第4期，183-195页。

《民法典》的司法实践与立法改革始终相辅相成，使法典能够持续适应社会发展的新变化。像债权与时效法、家庭法与继承法的修订，都是根据长期司法经验完善的。^[1]从过去的财产纠纷到现代契约，从家庭关系到新型社会问题，法典通过司法实践不断扩大影响，渗入法国社会的日常机理之中。

二、《民法典》的司法实践与国家制度建构

《民法典》的颁布与实施，对法国近代法律体系建构起着至关重要的作用。《民法典》通过构建全方位、体系化的制度设计，试图以成文法的形式来整顿革命后动荡的法国社会秩序，同时将启蒙运动以来逐渐形成的法律理念现代法律理念转化为可操作的治理规则。其制度设计广泛覆盖身份、财产、责任、司法等核心领域，以具体可操作的条款精准回应社会重建需求，有效化解转型期的各类社会矛盾。这种制度建设的“法律化”进程，不仅为法国社会稳定运行提供了坚实的规范基础，更将启蒙运动所倡导的核心价值理念固化社会治理的底层逻辑，为法国社会的近代化转型提供了强劲的法治动能，有力推动了近代化进程。^[2]

为维系社会基本秩序，《民法典》在身份与家庭领域的制度设计，深度契合19世纪初期法国的家庭结构特征与文化传统。其中，身份证书制度(actes d'état civil)规定了出生、婚姻、死亡等身份事项的登记形式、法律效力及办理流程，承载着双重价值。^[3]一方面，它为公民依法享有民事权利与履行法定义务提供了具有国家公信力的证明文件，成为现代意义上“公民身份”确认的基础。另一方面，该制度也是国家管控人口流动、厘清复杂社会关系网络的制度化工具。这一制度彻底改变了封建时代依托特权与宗教记录的身份认定混乱局面，进一步强化了国家对基层社会的治理效能。

在司法实践中，身份证书作为婚姻效力判定、继承资格确认等民事纠纷的关键证据，其作用至关重要。法官借助此类官方文件，能够相对明确地界定当事人的法律地位及其相应的权利义务关系，这在很大程度上保障了司法裁判的客观性与权威性。此种对“形式证据”与“程序正义”的强调，与19世纪法国社会普遍存在的对秩序与稳定的强烈诉求相契合。针对当时社会中客观存在的孤儿、弃

^[1] 岳纯之：《继承与创新：法国民法典解析》，《南开学报》2003年第1期，115-124页。

^[2] 万琪：《〈法国民法典〉与社会文明和制度文明》，《金陵法律评论》2011年版第2期，32-44页。

^[3] 万琪：《〈法国民法典〉与社会文明和制度文明》，《金陵法律评论》2011年版第2期，32-44页。

婴等弱势群体的保护问题，法典亦构建了较为系统的收养与监护制度。^[1]司法实践中，法院对此类案件的谨慎审理及对监护人履职情况的必要监督，一方面体现了近代民法对个体权利保障的扩展，蕴含了不可忽视的人文关怀精神；另一方面，也映射出社会对于强化公共责任、构建初步社会福利机制的探索与追求。此外，以第 718 条为核心的继承制度，旨在规范家庭财产的有序传承，维护私有财产的代际稳定；而第 115 条确立的“不在制度”，^[2]则为处理下落不明公民的财产管理与人身监护问题提供了法律依据，这些规定均是对当时法国家庭生活实践与财产流转需求的制度性回应与规范。

《民法典》在财产与契约领域的制度创设，为 19 世纪法国资本主义发展筑牢了法律根基，且与兴起的商业文化形成深度良性互动。法典第 544 条所确立的“所有权绝对保护”原则，明确赋予私人对其所有财产享有排他性的绝对支配权。^[3]这一原则不仅有力保障了新兴资产阶级财产安全，充分调动其积累财富的积极性，提供了必要的法律激励与保障。它还通过“法令禁止性规定除外”的条款，巧妙兼顾了公共利益的维护，彰显出立法者在保障私权与维护公共福祉之间的审慎平衡。^[4]此外，法典对契约自由原则的确认与保护，进一步破除了封建行会残余与等级壁垒对商业活动的桎梏，为商品交换与市场经济的蓬勃发展注入了强劲动力。

在责任与司法领域，《民法典》的制度设计同样致力于保障社会公平正义与维护法律权威，这与 19 世纪法国社会崇尚法治、追求公正的普遍期待相一致。法典第 1382 条所确立的过错责任原则，以“无过错即无责任”为核心内涵，构建起清晰的责任认定框架。该原则一方面为资本主义经济活动中的行为主体划定了相对明确和可预期的责任边界，提供了合理的行为自由空间，从而为经济发展营造了宽松有序的法治环境；另一方面，该原则通过对过错致害行为的否定性评价，引导社会成员恪守彼此尊重和互不侵害的行为准则，在保障经济活力的同时，稳步维护社会层面的公平正义与秩序稳定。

综上所述，《民法典》多领域的系统性制度构建，回应了 19 世纪法国社会

^[1] 郑宇佳：《整合与妥协——探析〈拿破仑法典〉中对婚姻制度的调整》，硕士学位论文，北京外国语大学历史学院，2021 年，51-56 页。

^[2] 李浩培、吴传颐、孙鸣岗译：《拿破仑法典》，北京：商务印书馆，1979 年。

^[3] 李浩培、吴传颐、孙鸣岗译：《拿破仑法典》，北京：商务印书馆，1979 年。

^[4] 万琪：《〈法国民法典〉与社会文明和制度文明》，《金陵法律评论》2011 年版第 2 期，32-44 页。

对民主、法治、秩序与发展的深层文化诉求。它以具体条款为载体，规范社会个体的日常行为，调适多元复杂的利益关系，将法律的触角延伸至身份认定、财产交易、纠纷解决等社会生活的各个层面。这种广泛而深入的“法律嵌入”，不仅让法典的理念与实践逐步内化为社会成员的认知与习惯，更为其获得普遍的社会认同与持久的制度生命力，奠定了至关重要的历史根基。

三、法典与社会：《民法典》对公共秩序的建构

19 世纪法国社会对于公共秩序的诉求，从初期对个人自由的保障，转向工业时代的权利保障与风险防控，最终走向现代社会的公共服务与集体责任。公共秩序的规范亦是《民法典》中的重要组成部分，拿破仑及后续的法国政府借助《民法典》不断调整与规范公共秩序的内涵与边界，实现《法典》与社会机理的融合。

（一）《民法典》近代商贸的规范

19 世纪法国城市工商业蓬勃发展，商事纠纷日渐增多，社会正从家庭主导的封闭经济形态逐步向近代商业社会转型。自给自足的传统经济结构趋于瓦解，生产与消费职能日渐分离，大规模工业化生产逐步取代分散的家庭手工业，商品经济随之繁荣。^[1]

《民法典》自诞生以来，便始终与商贸往来保持良性互动，其确立的契约自由、保证担保等核心原则与制度，为各类新兴商贸活动提供了坚实的法律保障。首先，司法机构通过适用相关法条，致力于规范市场秩序、营造良性交易环境。1855 年巴黎世界博览会等大型商贸活动的成功举办，正是资本主义商业在法制护航下稳步发展的生动体现，其影响力逐步延伸至更广泛的社会阶层与行业领域，推动商贸活动全面拓展。

公司作为独立的经济组织形式迅速崛起，并逐渐取代家庭成为主要的生产与经营载体。^[2]公司围绕厂房设备与雇佣劳动者，形成了规模化的生产群体。相较于家庭式小型作坊，公司显著吸纳了更多人口参与社会化生产劳动。这种新型商

^[1] [法] 乔治·杜比主编：《法国史（中卷）》，吕一民、沈坚、黄艳红等译，北京：商务印书馆，2010 年，1036-1041 页。

^[2] [法] 乔治·杜比主编：《法国史（中卷）》，吕一民、沈坚、黄艳红等译，北京：商务印书馆，2010 年，1036-1041 页。

业形态的蓬勃发展，对既有的法律制度提出了新的挑战与需求，其核心在于要求法律承认公司的独立法律主体地位，并对其设立、运营、解散等各环节行为进行系统规范，同时合理调整公司与其股东、雇员、消费者等不同主体间的权利义务关系。^[1]

顺应社会经济结构的深刻变革，司法实践主动发挥能动性，展现出灵活的调适能力。法官在审理商事案件过程中，逐步认可公司独立法律人格，明确将公司与股东予以法律上的区分，明确公司以自身财产独立承担民事责任。在处理公司与员工的雇佣纠纷时，司法裁判中逐步显现出对劳动者的倾斜保护倾向，彰显实质公平；在化解公司与消费者的交易争议时，则着重强调公司需承担产品质量责任与安全保障义务，强化经营者责任。《民法典》中的核心条款为商业实践提供了坚实法律支撑，第 1382 条所明确的过错侵权责任、第 1984 条对委托代理内涵的界定、第 2011 条关于保证人责任的规定，均在司法适用中被充分运用于有效识别与控制交易风险、提升交易效率，为商事活动的有序开展与商业持续繁荣筑牢法治根基。这些丰富的司法实践经验，亦为后续法典的局部修订或相关法律制度的完善积累了重要素材。例如，法国通过一系列补充立法，逐步明确了公司的设立要件、内部组织机构、经营范围等，将公司制度正式纳入系统化法律调整的范畴；通过完善侵权责任制度，进一步强化对公司及企业主社会责任的规范约束。这种以司法实践为先导的制度调适，持续推动商业秩序向公平、有序、诚信的方向转型，既回应了社会经济发展的现实诉求，也实现了法律文本与经济文化发展的深度契合，为商业社会的健康发展注入持久法治动能。^[2]

然而，随着工业革命的深入推进，法国社会的阶级结构分化与矛盾亦日益凸显。生产资料逐步向资产阶级集中，无产阶级与资产阶级在经济地位及社会权利上的失衡问题不断加剧，工人阶级的劳动权益缺乏充分有效的保障。^[3]在此情形下，原本旨在保障市场活力和交易公平的“契约自由”原则，在资本强势力量的裹挟下逐渐发生异化，进而引发了雇主与雇员、企业与消费者之间诸多显性与隐性的利益冲突。面对工业社会涌现的新矛盾，法制框架下的公共秩序并非一成不

^[1]René Savatier, “Destin du Code civil français, ” *Revue internationale de droit comparé*, Vol.6 N° 4 (Octobre-décembre 1954), pp.637-664.

^[2]耿林：《论法国民法典的演变与发展》，《比较法研究》2016 年版第 4 期，183-195 页。

^[3][法]乔治·杜比主编：《法国史（中卷）》，吕一民、沈坚、黄艳红等译，北京：商务印书馆，2010 年，1042-1046 页。

变，而是顺应社会矛盾的演变，主动拓展其保护边界与调整维度，即从早期侧重于保障交易自由，转向更为注重对特定群体权利的保护以及对新兴社会风险的防控，彰显出鲜明的时代适应性。诸如限制工作时间、设立最低工资标准、推行社会保险等一系列举措的相继出台与落地实施，为产业工人、租户、农民在内的各类社会群体提供了更具针对性的法律保护。此种公共秩序与法律制度的动态调整，在一定程度上有效缓和了工业社会尖锐的阶级矛盾，也从一个侧面反映出《民法典》所代表的法制体系在面对商业文化纵深发展过程中，为维护整体社会稳定所进行的适应性演进。

（二）法制下的公共秩序为公共服务注能

19 世纪末，随着工业化与城市化的深度推进，个体在庞大的社会机器面前愈显渺小脆弱，传统以个人过错为核心的责任原则，在复杂社会风险的冲击下渐露疲态。在此背景下，法国的公共秩序理念发生深刻转向，从偏重个体自由与责任，逐步转向强调公共服务供给与集体责任担当。与之相应，财产权的法律属性亦随之调整，其排他特权弱化而公共服务属性增强。个人责任式微而集体责任勃兴，无过错责任原则的渐次确立与责任保险制度的逐步推广，是这一趋势的鲜明写照。民事责任制度的重心也从单纯地制裁不法行为，转向对受害者损失的填补与救济。与此同时，工会作为代表职业群体利益的重要法律团体，凭借日趋壮大的组织权威，对个人及家庭生活产生不容小觑的影响；国家亦通过推进国有化、扩张公共服务等举措，延伸公法治理边界，强化对社会生活的干预力度。凡此种，皆表明公共秩序已成为勾连民法原则与社会治理实践的重要载体，为公共服务的拓展注入了强劲的制度动能。

在公共服务体系的构建中，教育领域的发展是本文关注的重点，可将其划分为专业教育与公共教育两大板块。其中，专业教育层面的探索颇具代表性，法国在 1808 年通过立法举措设立法学院，明确划定“无法律学位者不得出任法官或律师”的职业准入门槛，将《民法典》的学习与研究纳入法律职业教育的核心范畴。法学院以《民法典》为基本教材，逐步搭建起涵盖条文解读、立法背景探析、司法适用解析等多维度的课程体系，培育出大批具备专业素养的法律人才。^[1]

^[1]Homo Civilis, Presses universitaires d' Aix-Marseille, pp.917-920.

这些法律从业者既是法典坚定的践行者，也是其核心理念的积极传播者，他们凭借司法裁判的说理论证、日常法律咨询的专业指引以及主动的知识普及活动，使《民法典》的基本原则与精神得以渗入民众的日常生活实践，从而潜移默化地强化了社会公众对法律的认知与认同。

除专业化的法律教育之外，公共教育的开展贯穿于学校教育与社会传播等多个维度。在学校教育领域，1882年颁布的第二个《费里法》（Lois Ferry）明确规定，对7至13岁儿童推行义务教育，此举成为法国国民教育体系构建的重要节点。法国教育界秉持大革命传承的精神内核，积极践行教俗分离原则，^[1]于1886年明令禁止宗教人士在公立学校任教，进一步确立了教育非宗教化准则与义务教育强制性要求。^[2]《费里法》所确立的国民教育义务性、免费性与世俗性三大原则，为此后近百年的法国国民教育发展筑牢了制度根基，有力推动了现代世俗教育体系的落地。尽管《费里法》隶属于行政法范畴，但其依托系统化的国民教育实践，有效承接并传播了《民法典》所蕴含的平等、自由、法治等核心精神，成为传承法典价值、塑造公民法治意识的重要载体。

在社会传播层面，技术革新与公共举措相互助力，有效推动了法律知识的普及。转轮印刷术的广泛应用，实现了法理学说与社会需求的快速对接，《民法典》首版印刷量估计达5万至10万册左右，为法典的广泛流通提供了物质基础；拿破仑时期大规模兴建公共图书馆，进一步打破普通民众获取法律书籍的壁垒。更为重要的是，当时的报刊媒体在宣传法典知识时，精准契合不同社会群体的生活需求，采取差异化传播策略：面向农民群体，聚焦土地权属、农业契约等与农业生产紧密相关的条款；面向工人群体，则重点解读劳动权益保障、工伤赔偿等核心内容。这种有针对性的社会传播策略，显著提升了法律知识普及的实际效果，让普通民众能便捷获取与自身利益息息相关的法律知识，进而清晰厘清自身的权利边界与义务范畴。

（三）法制下的公共秩序为文学法学交流搭建平台

摆脱掉封建制度的束缚，普通民众对自由平等充满期待，其对人身自由与权

^[1][法]托克维尔：《旧制度与大革命》，冯棠译，北京：商务印书馆，1997年，第45页。

^[2]刘大明：《民族再生的期望：法国大革命时期的公民教育》，北京：中国社会科学出版社，2005年。

利保障的法律需求亦随之凸显。《民法典》的制定与颁行，在相当程度上顺应了这一时代诉求，通过一系列具体条款致力于捍卫个人的基本自由与法律地位^[1]。如法典第 1110 条针对暴力、欺诈、胁迫等情形而缔结的契约可被撤销的规定，便体现了对契约当事人真实意思表示与缔约自由的维护。此类条款的设计与 19 世纪初法国社会追求自由、反对特权的文化思潮高度契合，共同构建了一种以自由为核心价值的公共秩序。与此同时，诸如奥斯曼主持的巴黎城市改造工程所开辟的林荫大道提升了民众出行的便捷性，百货商店、咖啡馆等新型公共空间的涌现，以及廉价报纸、连载小说、音乐厅等大众娱乐形式的普及，均在物质与精神层面拓展了公众的社交与表达场域。这种由法制保障的相对自由宽松的公共秩序，客观上为民众意见的公开表达创造了条件，使得公众的声音在社会生活中渐次增强。

在此背景下，公众的意见与诉求日益成为司法实践乃至立法考量的潜在影响因素，而文学艺术作品则成为汇聚与传达公众意见的重要载体。通过文艺作品的广泛传播，普通民众的法律诉求与社会关切得以进入立法者与知识精英的视野，进而可能对立法决策产生间接的推动作用。例如，部分文艺作品对劳动者悲惨境遇的描绘与对劳动权益保障的呼吁，在一定程度上促成了社会对劳工问题的关注，进而推动了法国相关劳动立法的发展，逐步确立了限制工作时间、设定最低工资标准等初步的劳动保障制度雏形。这种由文艺批判所引发的对于法典适用与社会现实的反思，及其对法典演进可能产生的推动作用，清晰地展现了文艺场域在连接法律规范与社会现实之间的独特桥梁功能。

戏剧作为一种受众广泛的文艺形式，尤为成为彼时传播与探讨法律议题的重要公共平台，这一现象亦引起了法学界的关注与某种程度的不满。文艺与法学界的此种互动，既彰显了文艺作品的社会批判潜能，也在一定程度上暴露了当时法学研究可能存在的局限性与进一步拓展的空间。^[2]

剧作家大仲马的创作实践颇具代表性。他频繁在其作品中引入公证员等角色，将其塑造为法律权威的象征，并通过对诸如“通奸妇人”等情节的艺术化处理，深入剖析司法实践的局限性与法律条文的潜在困境大仲马打破了“文艺仅为娱乐

^[1]René Savatier, “Destin du Code civil français,” *Revue internationale de droit comparé*, Vol.6 N° 4 (Octobre-décembre 1954), pp.637-664.

^[2]F • Brunetière, “Revue littéraire - Le code civil et le théâtre,” *Revue des Deux Mondes*, 3^e période, tome 84 (1887), pp.214-225.

消遣”的固有认知，将法律议题、社会现象与人道主义问题搬上戏剧舞台，以别具一格的艺术手法揭露法典中部分不合时宜的条款，进而引导公众正视法律实践中的争议与症结。对此，法学家费利克斯·莫罗在《民法典与当代戏剧》中直言批评，指责大仲马欠缺系统的法律专业素养，认为剧作家并无置喙法律问题的资格，戏剧的功能分应限定于提供情感愉悦与智力享受。^[1]大仲马则援引伏尔泰、卢梭等启蒙先驱的例子予以有力反驳，强调文艺创作者即便未获专业授权，同样拥有探讨严肃社会与法律议题的权利，文艺作品完全能够凭借娱乐与共情的方式，肩负起完善社会教育的正向使命。这场论争的本质，是文艺表达话语权与法学专业权威性之间的交锋，其客观上推动了两大领域对自身及彼方角色定位与社会功能的再思考与再交流。^[2]

值得注意的是，部分法学家将《民法典》奉为完美无缺的“圣经”，惮于对其提出任何质疑与批判。而文艺作品则以无畏的姿态和敏锐的观察力，冲破了法学界长期以来对法典文本的盲目敬畏，直指法典个别条款中潜藏的矛盾与司法实践中可能存在的不公。大仲马等文艺创作者借笔下的艺术创作，将法律冲突、条款漏洞及司法弊端等问题公之于众，由此引发的社会舆论压力，倒逼法学界正视法典施行中的存在的现实问题，进而推动法学界开启新一轮的务实探索与实践，以期对法典的适用与完善进行更为理性的思考。

结语

《法国民法典》通过司法实践，在19世纪法国社会变迁中完成了革命后国家制度的建构与公共秩序的重塑。在国家制度建构上，它以明确的条款设计勾勒国家制度，联系起法理论与社会现实，广泛覆盖身份、财产、责任、司法等核心领域，有效回应社会重建需求，化解转型期各类矛盾。在公共秩序构建上，借助文艺、商贸和公共服务三方面的实践经验，法典实现了从保障个人自由，到工业时代权利保障与风险防控，再到现代社会公共服务与集体责任的演进。这部为破除封建桎梏、巩固新生共和而生的法典，在19世纪的司法实践中螺旋上升，终成世界民法史的里程碑之作。

^[1]M.Félix Moreau: “Le Code civil et le Théâtre contemporain” ,*Larose et Forcel* (1887) .

^[2]F •Brunetière, “Revue littéraire - Le code civil et le théâtre, ” *Revue des Deux Mondes*, 3e période, tome 84 (1887) , pp.214-225.

ⁱ参考文献:

- 1、万琪:《〈法国民法典〉与社会文明和制度文明》,《金陵法律评论》2011年版第2期,32-44页。
- 2、何勤华,李琴:《罗马法复兴对〈法国民法典〉之诞生与演进的影响》,《学术界》2019年版第11期,159-170页。
- 3、叶秋华:《西方民法史上的“骄子”——论〈法国民法典〉承上启下的历史地位》,《法学家》2004年版第2期,22-30页。
- 4、耿林:《论法国民法典的演变与发展》,《比较法研究》2016年版第4期,183-195页。
- 5、岳纯之:《继承与创新:法国民法典解析》,《南开学报》2003年第1期,115-124页。
- 6、谢怀栻:《大陆法国家民法典研究》,《私法》2001年版第1期,1-66页。
- 7、张芳霞:《法律文化之软实力——〈拿破仑法典〉的域外传播及其影响》,《社会科学论坛》2017年第9期,132-139页。
- 8、张士昌:《〈拿破仑法典〉与近代欧洲一体化进程》,《安徽师范大学学报》2003年第2期。
- 9、郑宇佳:《整合与妥协——探析〈拿破仑法典〉中对婚姻制度的调整》,硕士学位论文,北京外国语大学历史学院,2021年,51-56页。
- 10、[美]罗斯科·庞德:《法律史解释》,邓正来译,北京:商务印书馆,2016年,第4页。
- 11、李浩培、吴传颐、孙鸣岗译:《拿破仑法典》,北京:商务印书馆,1979年。
- 12、[法]狄骥:《〈拿破仑法典〉以来私法的普通变迁》,徐砥平译,北京:中国政法大学出版社,2003年,第107页。
- 13、[法]乔治·杜比主编:《法国史(中卷)》,吕一民、沈坚、黄艳红等译,北京:商务印书馆,2010年,1036-1041、1042-1046页。
- 14、René Savatier, “Destin du Code civil français,” *Revue internationale de droit comparé*, Vol. 6 N° 4 (Octobre-décembre 1954), pp. 637-664.
- 15、Homo Civilis, Presses universitaires d’ Aix-Marseille, pp. 917-920.
- 16、[法]托克维尔:《旧制度与大革命》,冯棠译,北京:商务印书馆,1997年,第45页。
- 17、刘大明:《民族再生的期望:法国大革命时期的公民教育》,北京:中国社会科学出版社,2005年。
- 18、M. Félix Moreau: “Le Code civil et le Théâtre contemporain”, *Larose et Forcel* (1887).
- 19、F. Brunetière, “Revue littéraire - Le code civil et le théâtre,” *Revue des Deux Mondes*, 3^e période, tome 84 (1887), pp. 214-225.